



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/838/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובע	1	כהן איתן, ת.ז. 36746592 סלע יעקב 8, תל אביב - יפו
	נגד	
נתבעת	1	נציגות הבית המשותף רח' סלע יעקב 8 ת"א באמצעות: חדד יפה, ת.ז. 51688349 סלע יעקב 8, תל אביב - יפו

פסק דין

א. כללי

1. בפניי תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעת לאפשר את התקנת רשת סיבים אופטיים של חברות "פרטנר" או "סלקום" בבית המשותף.
2. לאחר שעיינתי במלוא החומר המצוי בתיק, ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי לקבל את התביעה בתנאים כפי שיפורט להלן.

להלן טעמי:

ב. הצדדים להליך

3. התובע הוא מחזיק מטעם בעליה של דירה הידועה כתת חלקה 43 בבית המשותף שברחוב סלע יעקב 8, תל אביב יפו.
- הבית המשותף ידוע גם כגוש 6146 חלקה 321 (יכונה להלן: "**הבית המשותף**" או "**הבית**").
4. הבית המשותף מכיל 36 דירות.
5. הנתבעת היא בעלים של דירה (תת חלקה 39) בבית המשותף.

על פי הנטען הנתבעת משמשת גם כיו"ר הנציגות (להלן: "**הנתבעת**" או "**הנציגות**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/838/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. תמצית טענות הצדדים

טענות התובע

6. מזה כשנה התובע מעוניין להתקין בבית המשותף רשת סיבים אופטיים של חברת "פרטנר" או "סלקום". לאחר שפנה אל הנתבעת (כנציגות הבית), נתקל בסירוב מצידה להתקנה האמורה.
7. בעקבות סירוב הנציגות, פנה הנתבע לאגודה לתרבות הדיור, ולאחר שיחה עם הנציגות נאותה האחרונה לחתום על הסכם עם חברת פרטנר. עם זאת, ההתקנה התעכבה בשל עומס בחברה ועל כן הודיעה הנציגות כי היא אינה מוכנה שהקופה הציבורית תישא בעלות החשמל החודשית הכרוכה בהפעלת הרשת.
8. מבירור שערך התובע, עולה כי עלות הפעלת החשמל החודשית של הרשת נעה בסכומים שבין 60 ש"ח ל-70 ש"ח אך במקרה של חברת "פרטנר" הסכום החודשי עומד על 12.16 ש"ח בלבד. כמו כן, נטען כי הפעלת התשתית החודשית של חברת "יס" הינה בסך 2.74 ש"ח בלבד. כאשר מחלקים את סכום העלות החודשית ב-36 דירות הבית אזי מדובר בסכום זניח לחלוטין והתובע אף הציע לשלמו מכיסו.
9. על אף האמור לעיל, סירבה הנציגות לביצוע ההתקנה ואף סירבה לכנס אסיפה כללית בנושא.
10. לאור התנהלות הנתבעת, התובע כינס בעצמו אסיפה כללית של בעלי הדירות בה נכחו 5 בעלי דירות (האסיפה התכנסה שוב בחלוף פרק זמן קצר) במסגרת האסיפה הנ"ל הוחלט לאשר את התקנת הרשת.
11. חרף פניות חוזרות ונשנות, גם לאחר כינוס האסיפה והחלטתה, מסרבת הנתבעת לאשר את ההתקנה.
12. לטענת התובע, התנהלות הנציגות אינה סבירה. נוכח האמור לעיל, מבקש התובע לחייב את הנתבעת לאפשר התקנת רשת סיב האופטי בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 וכן בהתאם להחלטת אסיפת בעלי הדירות הנ"ל.

טענות הנתבעת

13. התובע הוא בנו של בעל הדירה ואיננו רשום בנסח הטאבו כבעליה של דירה.
14. התובע אינו מגיע לאספות בעלי הדירות ואינו תורם מאומה לבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/838/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. הנתבעת היא חלק מנציגות הבית שמונתה ע"י בעלי הדירות. רוב בעלי הדירות הם אנשים מבוגרים ללא תשתית אינטרנט והם מחוברים לתשתית "בזק בינלאומי". בעלי הדירות המחברים לאינטרנט נושאים בתשלום צריכת החשמל והאינטרנט (יחד) באופן פרטי.

16. הנציגות עוסקת בפרויקט הקמת מרפסות הגוזל שעות רבות וכן מטפלת בתחזוקה השוטפת של הבית ללא כל תמורה. לנוכח הפרויקטים הרבים העומדים לנגד עיניה של הנציגות, לא היה באפשרותה להתפנות לטיפול בנושא התביעה.

17. התובע פעל באיומים וניבל את פיו כלפי הנתבעת.

18. האסיפה הכללית שהתקיימה ביוזמת התובע, התקיימה בנוכחות 5 (מתוך 36) בעלי דירות (לכאורה) בלבד כשאחד מהנוכחים כלל אינו בעל דירה בבית.

19. התשתית הקיימת בבית של חברות "יס" ו"הוט" אמנם צורכת חשמל מחדר המדרגות אך לתשתית זו מחוברים כל בעלי הדירות והיא הוקמה ע"י הקבלן שבנה את הבית לפני 23 שנה.

20. עלות החשמל הכרוכה בהפעלת הרשת לא הוכחה ואף לא הוערכה העלות שתהיה כרוכה בניתוקה. מבירור שערכה התובעת, העלויות הכרוכות הן גבוהות בהרבה מאלו שנקבו ע"י התובע והן מגיעות לסכומים העולים על 400 ₪ (מחיר זה אף עשוי לעלות מעת לעת).

21. אין להטיל על בעלי הדירות, שאין באפשרותם לשאת בנטל כספי נוסף, בתשלום עלות החשמל הכרוכה בהתקנת והפעלת הרשת האמורה.

22. התובע פלש לחדר האופניים ואחסן שם את חפציו האישיים בניגוד לתקנון וללא אישור הנציגות וסרב לפנותם חרף דרישתה. כמו כן, התובע מחזיק 2 מכוניות כאשר אחת מהן חונה בחניה הצמודה לדירתו ואילו המכונית הנוספת חונה בכניסה לרמפה המיועדת לבעלי דירות מוגבלים המתקשים בירידה במדרגות.

23. נוכח האמור לעיל, מבקשת הנתבעת לדחות את התביעה על הסף.

ד. מהלך הדיון

24. ביום 8.4.21 התקיים דיון במעמד הצדדים וכן במעמד אביו של התובע (בעל הדירה הרשום). במהלך הדיון נאותה הנתבעת לכנס אסיפה כללית של בעלי הדירות לשם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/838/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון בנושא הנחת רשת סיב האופטי והסכימה כי החלטת בעלי הדירות היא שתכריע.

התובע הסכים אף הוא לכינוס אסיפה כללית תוך שהוא שומר לעצמו הזכות לעתור בתביעה נוספת ככל שיותנו על ידי האסיפה או הנציגות תנאים בלתי סבירים לטעמו להתקנת הרשת (הסכמות הצדדים יכונן להלן: "ההסכמה הדיונית"). כמו כן, הסכימו הצדדים כי במסגרת האסיפה ידון גם נושא השימוש בחדר האופניים (הגם שהנציגות לא הגישה תביעה בעניין זה).

25. לאור האמור לעיל, בסיום הדיון הוריתי על קיום אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית.

26. ביום 4.5.21 הוגש ללשכתי פרוטוקול אסיפת בעלי הדירות (להלן: "הפרוטוקול").

27. לנוכח ההסכמה הדיונית מצאתי להכריע בתביעה ללא צורך בשמיעת ראיות.

דיון והכרעה

28. לאור ההסכמה הדיונית ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים בדיון ועיינתי בכתבי טענותיהם ונספחיהם וכן בפרוטוקול מצאתי לקבל את התביעה בתנאים שיפורטו להלן.

29. המסגרת הנורמטיבית הרלבנטית להליך נטועה בסעיף 21ב לחוק חוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הבזק") וכן בחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 והתקנון החל העל הבית.

30. סעיף 21 ב לחוק הבזק קובע כי הנחת רשת במקרקעין טעונה הסכמת "בעל המקרקעין", ואילו במקרה של "בית משותף" נקבע בסעיף 21 ב (ב) לחוק הבזק כי:

"היו המקרקעין הפרטיים בית משותף, טעונה הנחת הרשת ברכוש המשותף הסכמת רוב בעלי הדירות, וזאת על אף כל הוראה אחרת, לרבות הוראה מיוחדת, שנקבעה בתקנון שעל פיו מתנהל הבית המשותף (להלן – התקנון); קבעו הוראות התקנון כי הנחת הרשת טעונה הסכמתם של פחות מרוב בעלי הדירות, יחולו הוראות התקנון;

בסעיף זה, "הוראה מיוחדת" – הוראה בתקנון האוסרת הנחת רשת בבית המשותף." (ההדגשות אינן במקור)

31. סעיף 21 ב(1) (1) לחוק הבזק קובע:

"על אף האמור בסעיף קטן (ב), ובכפוף להוראות פסקאות (2) עד (6), רשאי כל בעל דירה לפנות בכתב לבעל רישיון בבקשה להניח רשת בבית המשותף (בסעיף זה – המבקש), אף בהעדר הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית המשותף כאמור בסעיף קטן (ב); הוראה זו לא תחול אם נקבעה בתקנון הוראה מיוחדת לענין זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/838/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והנחת הרשת מתבקשת לצורך העברת שידורים בלבד; (ההדגשות אינן במקור)

32. בתקנון המוסכם של הבית המשותף לא מופיעות הוראות הנוגעות להנחת רשת כאמור, ממילא לא מופיעה בו "הוראה מיוחדת" כאמור לעיל.
מכאן, שלצורך הנחת רשת כאמור נדרשת הסכמת "רוב בעלי הדירות" שהם 19 מתוך 36 דירות.

33. עם זאת, סבורני כי הוראת סעיף 21 ב לחוק הבזק היא הוראה דיספוזיטיבית (דהיינו : הוראה שאינה כופה ועל כן בעלי הדירות רשאים להסכים לגביה אחרת; ראו לעניין זה סיפת הסעיף הרלבנטי).

34. כאמור לעיל, על פי ההסכמה הדיונית אסיפת בעלי הדירות היא שתכריע בעניין.

35. מן הפרוטוקול (כהגדרתו לעיל) עולה כי באסיפת בעלי הדירות נכחו 19 בעלי דירות. 3 מהם נמנעו מהצבעה ו- 2 התנגדו להתקנה.
מבין המסכימים להתקנת הרשת ע"י החברות הועדפה הצעתה של חברת "סלקום" על פני ההצעה של חברת "פרטנר" (13 לעומת 9).

36. בד בבד עם הפרוטוקול, הגיש התובע הודעה נוספת ממנה עולה כי בשלב זה אין ביכולתה של חברת "סלקום" לפרוס את הרשת הרלבנטית בבית.

37. סיכום ביניים מביא למסקנה כי לא קיים רוב מקרב בעלי הדירות המעוניין בהתקנת הרשת וכי ההצעה של החברה שנבחרה באסיפה ("סלקום") אינה רלבנטית עוד.

38. לאור האמור לעיל אני מורה כדלקמן :

39. התובע רשאי לפנות לחברת "פרטנר" בבקשה להנחת רשת.

40. 30 ימים לפחות טרם שיפנה התובע לחברת פרטנר בבקשה להנחת הרשת יודיע התובע לנציגות על כוונתו לעשות כן.

41. הנציגות רשאית בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת התובע לפעול כדלקמן :

(א) לקבוע תנאים באשר לאופן הנחת הרשת לרבות תנאים שעניינם נוחות, חזות הבית או בטיחות אך לא יהיו בהם תנאים המונעים את עצם הנחת הרשת במועד ובעלות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/838/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) לפנות למפקחת על רישום מקרקעין בתוך פרק הזמן דלעיל בבקשה לקביעת תנאים והוראות באשר להנחת הרשת.

42. התובע (וכן בעל דירה בבית המשותף) רשאי אף הוא לפנות למפקחת בעניינים אלו בתום 30 ימים ממועד ההודעה.

43. בתום 30 יום ממועד ההודעה רשאי התובע לתאם מועד לכניסת "פרטנר" לבית המשותף וזאת ככל שהנציגות לא קבעה תנאים (או במקום שבו היא קבעה תנאים והתובע ו"פרטנר" מסכימים להם) או ככל שלא הוגשה בפני המפקחת בקשה כאמור לעיל.

44. בשים לב להחלטת האסיפה הכללית ולסעיף 21 ב (2) לחוק הבזק, אני קובעת כי עלויות ההתקנה יחולו על התובע (כאשר כל בעל דירה שיחפוץ להתחבר לרשת יישא בהתאמה בחלקו היחסי בעלות ההתקנה וכן בעלות השימוש הרלבנטית לדירתו).

45. ההתקנה תבוצע בצורה שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה ברכוש המשותף.

ה. סיכום

46. התביעה מתקבלת, בכפוף לתנאים שבסעיפים 39-45 דלעיל.

47. בנסיבות העניין כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום י"א תמוז, תשפ"א (21 יוני, 2021) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו